

NEJVYŠŠÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ

sp. zn. 6 NZN 1737/2026

VRCHNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

sp. zn. 1 VZN 1678/2026

VRCHNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V OLOMOUCI

sp. zn. 3 VZN 239/2026

V Ospělově dne 6. října 2026

Podatel: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ SPOLEČNÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ**NOVÁ VYROZUMĚNÍ KSZ V OSTRAVĚ ZE DNE 29. 9. 2026 A KSZ V BRNĚ ZE DNE 30. 9. 2026****JÁDRO PODÁNÍ**

Dvě nová vyrozumění krajských státních zastupitelství již nelze číst odděleně. KSZ v Ostravě samo přesně zaznamenává, že moje podání nesměřovalo k přezkumu pravomocných rozsudků, nýbrž k prověření konkrétní praxe OKTE Frýdek-Místek, včetně rozkazu ředitele KÚ č. 54/2021, reprezentativního vzorku, homogenizace, výsledku označeného jako THC, nejistoty měření a reprodukovatelnosti. Přesto věc uzavírá mimo jiné odkazem na to, že znalecké důkazy bylo možné napadat v historických trestních řízeních. KSZ v Brně zase samo zjišťuje, že OSZ v Prostějově na jedno z rozhodných podání vůbec nereagovalo, tuto absenci samo 'zhojuje', a současně označuje postup OSZ za zákonný, správný a odůvodněný. Tyto nové listiny spolu se stanoviskem Unie obhájců ČR č. 3/2026 a vyrozuměním MSZ v Praze ze dne 1. 10. 2026 **podle mého názoru uzavírají procesní kruh, v němž je význam otázky laboratorního stanovení THC postupně připouštěn, avšak její konkrétní věcné prověření je stále odkazováno jinam.**

I. Toto není opakování dřívějších podnětů

Toto podání nevytváří nový historický skutkový příběh a neopakuje pouze dřívější nesouhlas. Reaguje na dvě nové úřední listiny: vyrozumění KSZ v Ostravě ze dne 29. 9. 2026, č. j. 4 KZN 3239/2026-12, a vyrozumění KSZ v Brně ze dne 30. 9. 2026, č. j. 1 KZN 1090/2026-20. Obě listiny vznikly až po dřívějších dohledových podáních a obsahují nové procesní závěry, které musí být posouzeny ve vzájemné souvislosti.

Současně jde o nové podklady ve vztahu ke stanovisku Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 a k vyrozumění MSZ v Praze ze dne 1. 10. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-114. **Nejde tedy o obsahově shodný podnět ve smyslu poučení obou KSZ, ale o reakci na nový důkazní a procesní stav.**

II. KSZ v Ostravě: nejprve přesně vymezilo předmět podání, potom jej odmítlo argumentem mířícím na jiné řízení

KSZ v Ostravě ve vyrozumění č. j. 4 KZN 3239/2026-12 výslovně zaznamenává, že jsem poukazoval na období 2009–2019 a úředně doloženou absenci části metodických podkladů, na období 2020–2021, na rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021, na reprezentativní vzorek, homogenizaci, číselný výsledek označený jako THC, nejistotu měření a reprodukovatelnost. Současně správně reprodukuje, že mi nejde o přezkum pravomocných rozsudků, ale o prověření konkrétní praxe OKTE Frýdek-Místek.

Přesto KSZ následně přebírá závěr OSZ ve Frýdku-Místku, že obsah znaleckých posudků a odborných vyjádření **bylo možné napadat v tehdejších trestních řízeních, výsledkem znalce a opravnými prostředky. Tím však podle mého názoru není zodpovězena otázka, kterou KSZ samo předtím správně vymezilo: zda nové úřední listiny z roku 2026 odhalují konkrétní problém tehdejší a současné praxe OKTE, který v době původních řízení nebyl znám a který má být nyní prověřen jako současná skutečnost.**

KSZ dále uzavírá, že státní zastupitelství **není obecnou kontrolní pravomocí vůči interním postupům policie a že odborný či metodický přezkum náleží příslušným kontrolním, řídicím nebo odborným orgánům.** To však samo neodpovídá na otázku, zda nové poznatky o vzniku trestně rozhodného důkazu mohou zakládat povinnost prověřit konkrétní podezření nebo alespoň určit orgán, který je skutečně věcně přezkoumá.

III. Rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021 a policejní listiny z 20. 8. 2026

Nové policejní podklady z roku 2026 podle již předložených listin vytvářejí konkrétní rozpor. Kriminalistický ústav uvedl, že jednotlivá OKTE si standardní operační postupy tvoří sama, že způsob reprezentativního odběru měl být sjednocen již před rokem 2021 a že rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021 dal tomuto doporučení formu interního aktu řízení. Naproti tomu KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. 8. 2026 po vyjádření OKTE Frýdek-Místek uvedlo, že v letech 2009–2019 OKTE nemělo SOP pro stanovení THC, nemělo písemné metodické pokyny k homogenizaci ani ke stanovení THC/THCA, nemělo validační protokoly a metodické postupy KÚ mu v daném období doručeny nebyly.

To není samo o sobě důkazem trestného činu konkrétní osoby. Je to však konkrétní důvod zjistit, jaký předem určený, dokumentovaný a přezkoumatelný postup byl v jednotlivých věcech skutečně použit. U novějších expertiz je navíc třeba ověřit dodržení rozkazu č. 54/2021 a pravidel reprezentativního odběru, nikoli pouze převzít konečný číselný výsledek.

IV. Unie obhájců ČR: laboratorní metoda může zasáhnout samotnou hranici trestní odpovědnosti

Dne 25. 9. 2026 Unie obhájců ČR ve stanovisku č. 3/2026 označila vztah THCA, THC a analytického dokazování za závažný a dosud uspokojivě nevyřešený problém. Výslovně upozornila, že některé analytické postupy založené na zahřívání mohou způsobit dekarboxylaci THCA na THC přímo během laboratorního zpracování.

ROZHODUJÍCÍ VĚTA STANOVISKA UNIE OBHÁJCŮ ČR

„Má-li být trestní odpovědnost vyvozována z obsahu THC, musí být bez důvodných pochybností zřejmé, zda byl zjištěn skutečný obsah THC ve vzorku, nebo tzv. celkový THC potenciál zahrnující i THCA po její přeměně.“

Tuto větu nepředkládám jako důkaz, že každý historický laboratorní výsledek byl chybný. Předkládám ji jako nový nezávislý podklad potvrzující právní význam otázky, kterou státní zastupitelství opakovaně označují za odbornou či metodickou. Pokud použitý analytický postup může změnit poměr THCA a THC a výsledek je následně použit jako trestně rozhodná hodnota, nejde pouze o interní organizační otázku laboratoře.

V. KSZ v Brně: zjištěné pochybení OSZ bylo 'zhojeno', ale původní postup je současně označen za zákonný, správný a odůvodněný

KSZ v Brně ve vyrozmění č. j. 1 KZN 1090/2026–20 identifikovalo dva okruhy mých námitek: vyřízení žádosti týkající se legálnosti pěstování a způsobu zjišťování THC a vrácení věci Kriminalistickému ústavu. U obou dospělo k závěru, že věc nespadá do působnosti státního zastupitelství.

Současně však KSZ při přezkumu spisu zjistilo, že OSZ v Prostějově na mé podání ze dne 15. 8. 2026 nijak nereagovalo a bez opatření je založilo. KSZ výslovně uvedlo, že v tomto směru lze shledat pochybení OSZ, avšak absenci vyjádření samo 'zhojilo'. Bezprostředně poté přesto uzavřelo, že postup OSZ při vyřízení podání je zákonný, správný a odůvodněný.

OTÁZKA PRO VSZ V OLOMOUCI

Jak může být původní postup OSZ současně zákonný, správný a odůvodněný, jestliže dohledové KSZ samo zjistilo, že OSZ na jedno z rozhodných podání vůbec nereagovalo a tuto vadu muselo následně samo 'zhojit'?

VI. Důvod, pro který VSZ v Olomouci věc v červenci nepřezkoumalo, již odpadl

VSZ v Olomouci ve věci sp. zn. 3 VZN 239/2026 v červenci 2026 vycházelo z toho, že KSZ v Brně dosud neprovedlo dohled nad postupem OSZ v Prostějově, a proto nebyl dán podklad pro dohled nad dohledem. Tento procesní stav již neexistuje. KSZ v Brně provedlo dohled nejméně vyrozuměním ze dne 16. 9. 2026 a nyní dalším vyrozuměním ze dne 30. 9. 2026.

Nežádám proto VSZ v Olomouci o opakování jeho červencového posouzení. Žádám o posouzení nové procesní situace: předpoklad, jehož absence vedla k tehdejšímu založení věci, mezitím nastal. VSZ má nyní konkrétní dohledové závěry KSZ, které lze přezkoumat.

VII. MSZ v Praze ze dne 1. 10. 2026 uzavírá další článek téhož kruhu

MSZ v Praze ve vyrozumění č. j. 3 KZN 974/2026-114 samo přesně shrnuje, že moje námitky směřují k absenci jednotných pravidel vzorkování, vztahu THC a THCA, dekarboxylaci, nejistotě měření a SOP znaleckých pracovišť. **Současně uzavírá, že Ministerstvu spravedlnosti nebyla označena právní povinnost vydat jednotný závazný metodický akt a že nevydání takové metodiky samo o sobě nezakládá vytýkanou trestní odpovědnost.**

Právě ve spojení s Brnem a Ostravou je tato listina zásadní. MSZ Praha říká, že problém nelze založit na povinnosti Ministerstva spravedlnosti vydat jednotnou metodiku. KSZ Ostrava říká, že metodický přezkum policejního pracoviště patří jiným kontrolním, řídicím či odborným orgánům. KSZ Brno říká, že otázky způsobu měření a legálnosti pěstování nespádají do působnosti státního zastupitelství a v části právní jistoty odkazuje na advokáty. **Výsledkem je uzavřený řetězec odkazů, nikoli věcné zjištění, co bylo v konkrétních trestních důkazech skutečně měřeno a jak.**

VIII. Co žádám po VSZ v Olomouci

1. Navázat ve sp. zn. 3 VZN 239/2026 na nový stav po vyrozuměních KSZ v Brně ze dne 16. 9. a 30. 9. 2026 a provést dohled nad dohledem v rozsahu, který v červenci nebylo možné provést.
2. Přezkoumat vnitřní soulad závěru KSZ Brno, které zjistilo pochybení OSZ spočívající v úplné absenci reakce, samo je 'zhojilo', ale současně označilo původní postup OSZ za zákonný, správný a odůvodněný.
3. Posoudit, zda otázka reprezentativního odběru, homogenizace, THC/THCA, dekarboxylace a nejistoty měření může být ve vztahu ke konkrétním trestním věcem odmítnuta jako pouhá žádost o obecný právní výklad.
4. Určit, který konkrétní orgán a v kterém konkrétním řízení má ověřit historicky a aktuálně použitý laboratorní postup, jestliže KSZ Brno tuto otázku nepovažuje za svou působnost.

IX. Co žádám po VSZ v Praze

1. Založit obě nová vyrozumění KSZ ze dne 29. a 30. 9. 2026 do dohledové věci 1 VZN 1678/2026 jako nové podklady k již namítané fragmentaci původního skutkového a důkazního souboru.

2. Posoudit je společně s vyrozuměním MSZ v Praze ze dne 1. 10. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-114, nikoli jako tři izolované regionální věci.
3. Přezkoumat, zda souhrnné přesouvání stejné rozhodné otázky mezi policií, odbornými pracovišti a jednotlivými státními zastupitelstvími vede k přezkoumatelnému výsledku, zejména když VSZ samo již dříve zjistilo neúplnost spisového podkladu v pražské větvi.
4. Výslovně sdělit, zda a kde byla věcně zodpovězena otázka, jaký konkrétní postup byl použit pro vznik trestně rozhodných hodnot THC a zda tento postup rozlišoval původní THC od THC vzniklého z THCA při analýze.

X. Co žádám po NSZ – sp. zn. 6 NZN 1737/2026

KSZ v Brně nyní samo potvrzuje, že právě NSZ dne 18. 8. 2026 postoupilo KSZ v Brně moje podání ze dne 14. 7., 25. 7., 27. 7., 29. 7. a 1. 8. 2026 k vyhodnocení a opatření v jeho působnosti. **Výsledek tohoto postoupení je tedy nyní znám a musí se vrátit do celkového hodnocení NSZ.**

Opakuji, že do dnešního dne jsem od NSZ neobdržel:

1. věcné vyjádření ke všem smírným návrhům a důkazům, které jsem od dubna 2026 předložil ve věci sp. zn. 6 NZN 1737/2026, včetně podání po předžalobní výzvě ze dne 14. 7. 2026; žalobu jsem dosud nepodal;
2. vyjádření k mému návrhu, aby NSZ zvážilo podání žaloby ve veřejném zájmu ve věci absence jednotného, závazného a přezkoumatelného pravidla pro zjišťování trestně rozhodného obsahu THC v konopí;
3. vyjádření ke kárnému podnětu týkajícímu se postupu JUDr. Lenky Chmelové, jejíž postup jsem spojil s obdobnou agendou již od roku 2016 a ve vztahu k níž jsem žádal, aby kárný podnět posoudila jiná oprávněná osoba.

Žádám proto NSZ, aby nyní výslovně sdělilo, zda výsledky postoupených větví – včetně Brna, Ostravy a Prahy – považuje za úplné věcné vypořádání předžalobní výzvy a jejích dodatků. Pokud ano, žádám označit, ve kterém konkrétním rozhodnutí nebo vyrozumění byla věcně zodpovězena otázka reprezentativního vzorku, homogenizace, THC/THCA, dekarboxylace, nejistoty měření a právního významu hodnoty vzniklé analytickou transformací.

XI. Společná rozhodná otázka

KDO TUTO OTÁZKU KONEČNĚ VĚCNĚ PŘEZKOUMÁ?

Kdo v soustavě státního zastupitelství věcně přezkoumá nové konkrétní tvrzení, že trestně rozhodný údaj THC mohl být ovlivněn jak nedodržením pravidel reprezentativního odběru, tak přeměnou THCA na THC při samotné laboratorní analýze, jestliže jednotlivá státní zastupitelství tuto otázku postupně odkazují mimo svou působnost nebo do jiného řízení?

Nežádám, aby dohledové státní zastupitelství samo provádělo chemickou analýzu. Žádám, aby určilo procesně odpovědný orgán, zajistilo zachování a vyžádání existujících podkladů a zabránilo tomu, aby tatáž otázka byla uzavřena současně jako otázka pro advokáta, pro policejní metodický orgán, pro historickou obhajobu a pro jiné řízení, aniž by ji některý orgán skutečně věcně prověřil.

XII. Návrh společného opatření

1. založit vyrozumění KSZ v Ostravě ze dne 29. 9. 2026, č. j. 4 KZN 3239/2026-12, a KSZ v Brně ze dne 30. 9. 2026, č. j. 1 KZN 1090/2026-20, do souvisejících spisů NSZ a obou VSZ;
2. posoudit je společně se stanoviskem Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 a vyrozuměním MSZ v Praze ze dne 1. 10. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-114;

3. výslovně určit, který orgán a v jakém konkrétním řízení má prověřit reprezentativnost odběru, homogenizaci, použitou analytickou metodu, vztah THC/THCA, případnou dekarboxylaci a nejistotu měření;
4. zajistit, aby u existujících a dosud neskartovaných důkazů byly zachovány pracovní listy, chromatogramy, surová data, záznamy o odběru a homogenizaci, použité SOP, údaje o validaci či verifikaci a další laboratorní podklady;
5. výslovně se vypořádat s tím, zda lze pro trestní posouzení bez dalšího použít hodnotu označenou jako THC, pokud není zřejmé, zda jde o THC přítomné ve vzorku při zajištění, nebo o hodnotu zahrnující THC vzniklé z THCA během analytického postupu;
6. sdělit jeden souhrnný a přezkoumatelný výsledek, nikoli další řetězec postoupení bez určení, kdo nese odpovědnost za věcné prověření.

XIII. Závěr

Nové listiny z 29. a 30. září 2026 nejsou okrajovými doplňky. Obě krajská státní zastupitelství v nich sama přesně zachycují předmět mých námitek a současně ukazují, proč zůstává jejich věcné jádro nevyřešeno. Ostrava připouští, že jde o konkrétní praxi OKTE, ale odkazuje na historickou obhajobu a jiné kontrolní orgány. Brno zjistí konkrétní procesní pochybení OSZ, samo je 'zhojí', ale původní postup přesto označí za zákonný, správný a odůvodněný. Praha mezitím výslovně pojmenuje THC/THCA, dekarboxylaci, vzorkování a nejistotu měření, ale odmítne odpovědnost Ministerstva spravedlnosti za nevydání jednotné metodiky.

Stanovisko Unie obhájců ČR ze dne 25. 9. 2026 přitom potvrzuje, že nejde o bezvýznamnou technickou polemiku: způsob laboratorního stanovení může zasáhnout samotnou hranici trestní odpovědnosti. Proto žádám, aby NSZ a obě VSZ nyní posoudily celý uzavřený řetězec společně a určily, kde bude tato konkrétní otázka konečně věcně a přezkoumatelně zodpovězena.

ZÁVĚREČNÁ TEZE

Jestliže stát používá laboratorně stanovený obsah THC jako podklad trestní odpovědnosti, musí být přezkoumatelně zjistitelné nejen konečné číslo, ale také to, z jakého reprezentativního vzorku, jakou metodou a s jakým vlivem na poměr THCA a THC toto číslo vzniklo. Nové úřední listiny z roku 2026 vyžadují, aby byl tento řetězec konečně prověřen jako celek.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

1. KSZ v Ostravě ze dne 29. 9. 2026, č. j. 4 KZN 3239/2026-12.
2. KSZ v Brně ze dne 30. 9. 2026, č. j. 1 KZN 1090/2026-20.
3. Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 **níže**

V odkazu na již zaslané důkazní přílohy:

4. MSZ v Praze ze dne 1. 10. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-114.
5. KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR.
6. Kriminalistický ústav ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM.
7. Rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021, č. j. KU-8331-1/ČJ-2021-2305KM.